

DOCUMENTOS

RÉGIMEN COMÚN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALS EXTRANJEROS Y SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y REGALÍAS. *Decisión N° 24.**

La COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA:

VISTO. Los Artículos 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta N° 4 de la Junta;

CONSIDERANDO que en la Declaración de Bogotá se reconoció que el capital extranjero “puede realizar un aporte considerable al desarrollo económico de la América Latina, siempre que estimule la capitalización del país donde se radique, facilite la participación amplia del capital nacional en ese proceso y no cree obstáculos para la integración regional”.

Que en el mismo documento los gobiernos propusieron que se adoptaran “las normas que faciliten el uso de la moderna tecnología, sin limitación de mercado para los productos que se fabriquen con asistencia técnica extranjera y la coordinación de la inversión foránea con los planes generales de desarrollo”.

Que en la Declaración de Punta del Este los Presidentes de América afirmaron que “la integración debe estar plenamente al servicio de la América Latina, lo cual requiere un fortalecimiento de la empresa latinoamericana mediante un vigoroso respaldo financiero y técnico que le permita desarrollarse y abastecer en forma eficiente el mercado regional”, y reconocieron que “la iniciativa privada extranjera podrá cumplir una función importante para asegurar el logro de los objetivos de la integración dentro de las políticas nacionales de cada uno de los países de la América Latina”;

Que los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena en su primera reunión, celebrada en Lima, ratificaron la convicción expresada en el Consenso de Viña del Mar “de que el crecimiento económico y el progreso social son responsabilidades de los pueblos de la América Latina, de cuyo esfuerzo depende principalmente el logro de sus objetivos nacionales y regionales”; reafirmaron su respaldo decidido “al derecho pleno y soberano de las naciones a disponer libremente de sus recursos naturales”; adoptaron como política común “la de dar preferencia en el desarrollo económico de la subregión a capitales y empresas auténticamente nacionales de los Países Miembros” y reconocieron que la inversión de capitales y el traspaso de tecnologías extranjeras constituyen una contribución necesaria para el desarrollo de los Países Miembros y “deben recibir seguridades de estabilidad en la medida en que realmente constituyan un aporte positivo”.

DECLARA

1) La programación del desarrollo subregional y la ampliación del mercado generarán nuevos requerimientos de inversión en los distintos sectores productivos. En consecuencia, es necesario establecer reglas comunes para la inversión externa que

* Tercer Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Comisión, 14-31 de diciembre de 1970, Lima, Perú.

estén en consonancia con las nuevas condiciones creadas por el Acuerdo de Cartagena, con la finalidad de que las ventajas que deriven de él, favorezcan a las empresas nacionales o mixtas tales como se definen en el presente estatuto.

2) El aporte de capitales extranjeros y tecnología foránea puede desempeñar un papel importante en el desarrollo subregional y coadyuvar con el esfuerzo nacional en la medida en que constituya una contribución efectiva al logro de los objetivos de la integración y al cumplimiento de las metas señaladas en los planes nacionales de desarrollo.

3) Las normas del régimen común deben ser claras en la formulación de los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros y de las garantías de que la inversión extranjera estará rodeada en la subregión. Además, deben ser suficientemente estables para beneficio recíproco de los inversionistas y de los Países Miembros.

4) El tratamiento a los capitales extranjeros no puede ser discriminatorio en contra de los inversionistas nacionales.

5) Uno de los objetivos fundamentales del régimen común debe ser el fortalecimiento de las empresas nacionales, con el fin de habilitarlas para participar activamente en el mercado subregional.

6) En este mismo orden de ideas, las empresas nacionales deben tener el mayor acceso posible a la tecnología moderna y a las innovaciones de carácter administrativo del mundo contemporáneo. Al mismo tiempo, es necesario establecer mecanismos y procedimientos eficaces para la producción y protección de tecnología en el territorio de la subregión y para mejorar las condiciones en que se adquiera la tecnología externa.

7) Con el fin de lograr los objetivos aquí enunciados, las normas comunes deben contemplar mecanismos y procedimientos suficientemente eficaces para hacer posible una participación creciente del capital nacional en las empresas extranjeras existentes o que se establezcan en los Países Miembros, en tal forma que se llegue a la creación de empresas mixtas en que el capital nacional sea mayoritario y en que los intereses nacionales tengan capacidad para participar en forma determinante en las decisiones fundamentales de dichas empresas. Cuando la participación del capital nacional sea representada por aportes del Estado o de empresas de éste podrá no ser mayoritaria, siempre que se garantice su capacidad determinante en las decisiones de la empresa.

8) En cumplimiento del espíritu general del Acuerdo de Cartagena y de lo dispuesto en el artículo 92 de dicho instrumento, el régimen común debe contener normas "que compensen las deficiencias estructurales de Bolivia y el Ecuador y aseguren la movilización y asignación de los recursos indispensables para el cumplimiento de los objetivos que a su favor contempla el Acuerdo".

9) El régimen común debe tender asimismo a fortalecer la capacidad de negociación de los Países Miembros frente a los Estados, a las empresas proveedoras de capital y de tecnología y a los organismos internacionales que consideren estas materias.

DECIDE:

Aprobar el siguiente

*Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y
sobre marcas, patentes, licencias y regalías*

CAPÍTULO I

Art. 1. Para los efectos del presente régimen se entiende por:

Inversión extranjera directa: los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o empresas extranjeras, al capital de una empresa, en monedas libremente convertibles, plantas industriales, maquinaria o equipos, con derecho a la reexportación de su valor y a la transferencia de utilidades al exterior.

Igualmente se consideran como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior.

Inversionista extranjero: el propietario de una inversión extranjera directa.

Inversionista nacional: el Estado, las personas naturales nacionales, las personas jurídicas nacionales que no persigan fin de lucro y las empresas nacionales definidas en este artículo. Se considerarán también como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en el país receptor no inferior a un año, que renuncien ante el organismo nacional competente el derecho de reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior.

Empresa nacional: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca en más del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Empresa mixta: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca a inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta por ciento, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Empresa extranjera: aquella cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales es inferior al cincuenta y uno por ciento o, cuando siendo superior, a juicio del organismo nacional competente, ese porcentaje no se refleja en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Inversión nueva: la que se realice con posterioridad al 1º de enero de 1971, ya sea en empresas existentes o en empresas nuevas.

Reinversión: la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas provenientes de una inversión extranjera directa en la misma empresa que las haya generado.

País receptor: aquel en el que se efectúa la inversión extranjera directa.

Comisión: la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena.

País Miembro: uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Art. 2. Todo inversionista extranjero que desee invertir en alguno de los Países Miembros deberá presentar su solicitud ante el organismo nacional competente, el cual, previa evaluación, la autorizará cuando corresponda a las prioridades del desarrollo del país receptor. La solicitud deberá atenerse a la pauta que se señala en el Anexo Nº 1 del régimen.

La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá aprobar criterios comunes para la evaluación de la inversión extranjera directa en los Países Miembros.

Art. 3. Los Países Miembros no autorizarán inversión extranjera directa en actividades que consideren adecuadamente atendidas por empresas existentes.

Tampoco autorizarán inversión extranjera directa destinada a la adquisición de acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior aquellas inversiones extranjeras directas que se hagan en una empresa nacional para evitar su quiebra inminente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que el organismo encargado del control de las sociedades anónimas en el país respectivo o su equivalente compruebe la inminencia de la quiebra;
- b) Que la empresa acredite haber otorgado opción de compra preferente a inversionistas nacionales o subregionales, y
- c) Que el inversionista extranjero se comprometa a poner en venta las acciones, participaciones o derechos que adquiera en la empresa, para su compra por inversionistas nacionales en un plazo que no exceda de 10 años y que se fijará en cada caso de acuerdo con las características del sector. La autorización expedida por el organismo nacional competente contendrá el plazo y las condiciones en que se cumplirá dicha obligación, la forma en que se determinará el valor de las acciones, participaciones o derechos al tiempo de su venta y, si fuere el caso, los sistemas que aseguren el traspaso de éstas a inversionistas nacionales.

Art. 4. Podrá autorizarse la participación de inversionistas extranjeros en empresas nacionales o mixtas siempre que se trate de la ampliación del capital de la empresa respectiva y que esa participación no modifique la calidad de nacional o mixta de ésta.

Art. 5. Toda inversión extranjera directa se registrará ante el organismo nacional competente junto con el convenio en que se determinen las condiciones de la autorización. El monto de la inversión se registrará en moneda libremente convertible.

Art. 6. El control del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los inversionistas extranjeros estará a cargo del organismo que registra la inversión, en coordinación con las reparticiones o dependencias estatales competentes en cada caso.

Además de las funciones que se señalan en otras disposiciones del presente régimen y de las que se establezcan en el reglamento respectivo, corresponderá al organismo nacional competente:

- a) Controlar el cumplimiento de los compromisos de participación nacional en la dirección técnica, administrativa, financiera y comercial y en el capital de la empresa;
- b) Autorizar en forma excepcional la compra de acciones, participaciones o derechos de empresas nacionales o mixtas por inversionistas extranjeros, conforme a lo establecido en los artículos 3 y 4 del presente régimen;

- c) Establecer un sistema de información y control de los precios de los productos intermedios que suministren los proveedores de tecnología o capital extranjero;
- d) Autorizar la transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, de toda suma a cuyo envío tengan derecho las empresas o los inversionistas según el presente régimen y las leyes nacionales del país respectivo;
- e) Centralizar los registros estadísticos, contables, de información y control relacionados con la inversión extranjera directa; y
- f) Autorizar los contratos de licencia para uso de tecnología importada y para la explotación de marcas y patentes.

Art. 7. El inversionista extranjero tendrá derecho a reexportar el capital invertido cuando venda sus acciones, participaciones o derechos a inversionistas nacionales o cuando se produzca la liquidación de la empresa.

La venta de acciones, participaciones o derechos de un inversionista extranjero a otro inversionista extranjero deberá ser previamente autorizada por el organismo nacional competente y no se considerará como reexportación de capital.

Art. 8. Se entiende por capital reexportable el formado por el monto de la inversión extranjera directa inicial registrada y efectivamente realizada, más las reinversiones efectuadas en la misma empresa conforme a lo dispuesto en el presente régimen y menos las pérdidas netas, si las hubiere.

En los casos en que hubiere participación de inversionistas nacionales, la disposición anterior debe entenderse limitada al porcentaje de inversión extranjera directa en lo que dice relación con las reinversiones efectuadas y con las pérdidas netas.

Art. 9. En el caso de liquidación de la empresa, la diferencia resultante entre el valor real de los activos netos y el capital reexportable definido en el artículo anterior se considerará como ganancia de capital y podrá transferirse al exterior previo el pago de los impuestos correspondientes.

Art. 10. El inversionista extranjero tendrá derecho a transferir al exterior las sumas que obtenga como consecuencia de la venta de sus acciones, participaciones o derechos, previo pago de los impuestos correspondientes.

Art. 11. La conversión de las sumas que tenga derecho a remitir al exterior un inversionista extranjero se realizará al tipo de cambio vigente en el momento de efectuarse el giro.

Art. 12. La reinversión de las utilidades percibidas por las empresas extranjeras será considerada como una inversión nueva y no podrá hacerse sin previa autorización y registro.

Art. 13. Los gobiernos de los Países Miembros podrán admitir la reinversión de las utilidades percibidas por la empresa extranjera, sin necesidad de autorización particular, hasta un monto que no exceda anualmente el cinco por ciento del capital de la empresa respectiva. En estos casos subsiste la obligación de registro.

Art. 14. Los créditos externos que contrate una empresa requieren autorización previa del organismo competente y deben ser registrados ante el mismo.

Se podrán autorizar límites globales de endeudamiento externo por periodos determinados. Los contratos de crédito celebrados dentro de los límites globales autorizados, deberán ser registrados ante el organismo competente.

Art. 15. Los gobiernos de los Países Miembros se abstendrán de avalar o garantizar en cualquier forma, ya sea directamente o por intermedio de instituciones oficiales o semioficiales, operaciones de crédito externo celebradas por empresas extranjeras en que no participe el Estado.

Art. 16. Las transferencias al exterior que efectúen las empresas por concepto de amortización e intereses por el uso de crédito externo se autorizarán en los términos del contrato registrado.

Para los contratos de crédito externo convenidos entre casa matriz y filiales o entre filiales de una misma empresa extranjera, la tasa de interés efectivo anual no podrá exceder en más de tres puntos la tasa de interés de los valores de primera clase vigentes en el mercado financiero del país de origen de la moneda en que se haya registrado la operación. Para los contratos de crédito externo distintos del señalado anteriormente, la tasa de interés efectivo anual que paguen las empresas será determinada por el organismo nacional competente, debiendo estar estrechamente relacionada con las condiciones prevalecientes en el mercado financiero del país en que se haya registrado la operación.

Para los efectos del presente artículo se entiende por interés efectivo el costo total que debe pagar el deudor por la utilización del crédito, incluyendo comisiones y gastos de todo orden.

Art. 17. En materia de crédito interno las empresas extranjeras tendrán acceso, únicamente y en forma excepcional, al de corto plazo, en los términos del reglamento que sobre esta materia dicte la Comisión, a propuesta de la Junta.

Art. 18. Todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas deberá ser examinado y sometido a la aprobación del organismo competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.

Art. 19. Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes:

- a) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que importa;
- b) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología, expresada en forma similar a la utilizada en el registro de la inversión extranjera directa; y
- c) Determinación del plazo de vigencia.

Art. 20. Los Países Miembros no autorizarán la celebración de contratos sobre transferencia de tecnología externa o sobre patentes que contengan:

- a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología lleve consigo la obligación, para el país o la empresa receptora, de adquirir de una fuente determinada bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología. En casos excepcionales el país receptor

podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de bienes de capital, productos intermedios o materias primas, siempre que su precio corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional.

- b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;
- c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;
- d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;
- e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;
- f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;
- g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes por patentes no utilizadas; y
- h) Otras cláusulas de efecto equivalente.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados a base de la tecnología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.

Art. 21. Las contribuciones tecnológicas intangibles darán derecho al pago de regalías, previa autorización del organismo nacional competente, pero no podrán computarse como aporte de capital.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, no se autorizará el pago de regalías ni se admitirá deducción alguna por ese concepto para efectos tributarios.

Art. 22. Las autoridades nacionales emprenderán una tarea continua y sistemática de identificación de las tecnologías disponibles en el mercado mundial para las distintas ramas industriales, con el fin de disponer de las soluciones alternativas más favorables y convenientes para las condiciones económicas de la subregión y remitirán los resultados de sus trabajos a la Junta. Esta acción se adelantará en forma coordinada con las que en el Capítulo V de este régimen se adopten en relación con la producción de tecnología nacional o subregional.

Art. 23. La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará, antes del 30 de noviembre de 1972, un programa encaminado a promover y proteger la producción de tecnología subregional, así como la adaptación y asimilación de tecnologías existentes.

Este programa deberá contener, entre otros elementos:

- a) Beneficios especiales, tributarios o de otro orden, para estimular la produc-

ción de tecnología y especialmente de las relacionadas con el uso intensivo de insumos de origen subregional o que estén diseñadas para aprovechar eficazmente los factores productivos subregionales;

- b) Fomento de las exportaciones a terceros países de productos elaborados a base de tecnología subregional; y
- c) Canalización de ahorro interno hacia el establecimiento de centros subregionales o nacionales de investigación y desarrollo.

Art. 24. Los gobiernos de los Países Miembros darán preferencia en sus adquisiciones a los productos que incorporen tecnología de origen subregional en la forma que la Comisión estime conveniente. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá proponer a los Países Miembros el establecimiento de gravámenes a los productos que utilicen marcas de origen extranjero que den lugar al pago de regalías, cuando en su elaboración se emplee tecnología de público conocimiento o fácil acceso.

Art. 25. Los contratos de licencia para la explotación de marcas de origen extranjero en el territorio de los Países Miembros no podrán contener cláusulas restrictivas tales como:

- a) Prohibición o limitación de exportar o vender en determinados países los productos elaborados al amparo de la marca respectiva, o productos similares;
- b) Obligación de utilizar materias primas, bienes intermedios y equipos suministrados por el titular de la marca o de sus afiliados. En casos excepcionales, el país receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza siempre que el precio de los mismos corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional;
- c) Fijación de precios de venta o reventa de los productos elaborados al amparo de la marca;
- d) Obligación de pagar regalías al titular de la marca por marcas no utilizadas;
- e) Obligación de utilizar permanentemente personal suministrado o señalado por el titular de la marca; y
- f) Otras de efecto equivalente.

Art. 26. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá señalar procesos de producción, productos o grupos de productos respecto de los cuales no se podrá otorgar privilegios de patentes en ninguno de los Países Miembros. Asimismo, podrá decidir sobre el tratamiento de los privilegios ya concedidos.

CAPÍTULO II

Art. 27. Gozarán de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena únicamente los productos producidos por las empresas nacionales y mixtas de los Países Miembros, así como por las empresas extranjeras que se encuentren en vías de transformarse en empresas nacionales o mixtas, en los términos establecidos en el presente Capítulo.

Art. 28. Las empresas extranjeras actualmente existentes en el territorio de cualquier País Miembro que deseen gozar de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena para sus productos, deberán convenir con el organismo competente del país receptor, dentro de los tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, su transformación en empresas nacionales o mixtas, en forma gradual y progresiva, con las modalidades establecidas en el Artículo 31.

Al finalizar el mencionado plazo de tres años, deberá haber, en todo caso, una participación de inversionistas nacionales en el capital de la empresa no inferior al quince por ciento de éste.

El plazo dentro del cual deberá operarse dicha transformación no podrá exceder de quince años en Colombia, Chile y Perú, ni de veinte años en Bolivia y el Ecuador, contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente instrumento.

Al cumplirse los dos tercios del plazo convenido para la transformación deberá haber una participación de inversionistas nacionales en el capital de las mencionadas empresas, no inferior al cuarenta y cinco por ciento de éste.

Se entenderá por empresas extranjeras actualmente existentes aquellas que se encuentren legalmente constituidas en el territorio del país respectivo el 31 de diciembre de 1970.

Art. 29. Los organismos nacionales encargados de la expedición de certificados de origen de las mercaderías otorgarán dichos certificados a los productos producidos por las empresas extranjeras actualmente existentes que, dentro del plazo de tres años de que trata el primer párrafo del artículo 28, expresen formalmente su intención de transformarse en empresas nacionales o mixtas ante el gobierno del país receptor.

Los productos de las empresas extranjeras actualmente existentes que no celebren el convenio para transformarse en empresas nacionales o mixtas dentro del mencionado plazo de tres años, no podrán disfrutar de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo y, en consecuencia, no les será extendido certificado de origen por la autoridad competente.

Art. 30. Las empresas extranjeras que se establezcan en el territorio de cualquier País Miembro a partir del 1º de enero de 1971, se obligarán, en representación de sus inversionistas, a poner en venta para ser adquirido por inversionistas nacionales, en forma gradual y progresiva y de acuerdo a lo previsto en el artículo 31, el porcentaje de sus acciones, participaciones o derechos que sea necesario para que dichas empresas se transformen en empresas mixtas, en un plazo que no podrá exceder de quince años en Colombia, Chile y Perú, ni de veinte años en Bolivia y el Ecuador.

En el caso de Colombia, Chile y Perú, el convenio respectivo deberá estipular una participación de inversionistas nacionales en el capital de la empresa no inferior al quince por ciento de éste en el momento en que inicie su producción, no inferior al treinta por ciento cuando se haya cumplido una tercera parte del plazo convenido y no inferior al cuarenta y cinco por ciento una vez transcurridas las dos terceras partes del mismo.

En el caso de Bolivia y el Ecuador, la participación progresiva de inversionistas

nacionales en el capital de la empresa deberá ser no menor del cinco por ciento a los tres años de iniciada la producción, no inferior al diez por ciento cuando se haya cumplido una tercera parte del plazo convenido y no inferior al treinta y cinco por ciento una vez transcurridas las dos terceras partes del mismo.

En el cálculo de los porcentajes de que trata este artículo, se computará como de inversionistas nacionales cualquier participación de inversionistas subregionales o de la Corporación Andina de Fomento.

En todo caso, el plazo de veinte años, respecto de Bolivia y el Ecuador, se contará después de dos años de iniciada la producción.

Art. 31. Los convenios sobre transformación de empresas extranjeras en empresas mixtas deberán contener, entre otras, las estipulaciones siguientes:

- a) El plazo dentro del cual se cumplirá la obligación de transformar la empresa extranjera en empresa mixta;
- b) La gradualidad del proceso de transferencia de las acciones, participaciones o derechos, a favor de inversionistas nacionales, incluyendo en dicha gradualidad, por lo menos, las reglas sobre porcentajes mínimos de que tratan los artículos 28 y 30;
- c) Reglas que aseguren la progresiva participación de los inversionistas nacionales o de sus representantes en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa, por lo menos a partir de la fecha en que ésta inicie su producción;
- d) La forma en que se determinará el valor de las acciones, participaciones o derechos, al tiempo de su venta; y
- e) Los sistemas que aseguren el traspaso de las acciones, participaciones o derechos, a inversiones nacionales.

Art. 32. Los productos de las empresas extranjeras gozarán de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena durante el plazo convenido para su transformación en empresas mixtas, en las condiciones acordadas en el convenio respectivo. Si la empresa dejare de cumplir las obligaciones estipuladas en el respectivo convenio o si al término del plazo pactado no se hubiere efectuado la transformación de la empresa extranjera en empresa mixta, sus productos dejarán de gozar de las ventajas del mencionado programa de liberación y, en consecuencia, no podrán ser amparados por certificados de origen.

Art. 33. Dentro de las materias comprendidas en el presente régimen los derechos en él consagrados para las empresas extranjeras y mixtas son los máximos que les podrán ser otorgados por los Países Miembros.

Art. 34. Las empresas extranjeras cuya producción esté destinada en un ochenta por ciento o más a exportaciones a mercados de terceros países no estarán obligadas a sujetarse a las normas de este capítulo. En tal caso los productos de dichas empresas no podrán disfrutar en ninguna forma de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

Art. 35. La obligación de poner en venta determinados porcentajes de las acciones, participaciones o derechos, de empresas extranjeras a favor de inversionistas nacionales a que se refieren los artículos 28 y 30 deberá contener una opción preferente en favor del Estado o de empresas del Estado del país receptor.

Art. 36. Se considerarán empresas mixtas aquellas en que participen el Estado o empresas del Estado, aunque dicha participación sea inferior al cincuenta y uno por ciento del capital, siempre que la representación estatal tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa. Corresponderá a la Comisión, a propuesta de la Junta, establecer el porcentaje mínimo de la participación del Estado o de empresas del Estado a que se refiere este artículo, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen.

Art. 37. Los inversionistas extranjeros tendrán derecho, previa autorización del organismo nacional competente, a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, las utilidades netas comprobadas que provengan de la inversión extranjera directa, sin pasar del catorce por ciento anual de la misma.

En casos especiales la Comisión, a petición de cualquier País Miembro, podrá autorizar porcentajes superiores al establecido en este artículo.

CAPÍTULO III

Art. 38. Cada País Miembro podrá reservar sectores de actividad económica para las empresas nacionales, públicas o privadas y determinar si se admite en ellos la participación de empresas mixtas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos del presente Capítulo, la Comisión, a propuesta de la Junta, podrá determinar los sectores que todos los Países Miembros reservarán para las empresas nacionales, públicas o privadas, y establecer si se admite en ellos la participación de empresas mixtas.

Art. 39. Las empresas extranjeras en los sectores a que se refiere el presente capítulo no estarán obligadas a sujetarse a lo dispuesto en el capítulo anterior sobre transformación de empresas extranjeras en empresas nacionales o mixtas. Sin embargo, estarán sometidas a las demás disposiciones del régimen común y a las especiales que se detallan en los artículos 40 al 43 inclusive.

Art. 40. Durante los diez primeros años de vigencia del presente régimen se podrá autorizar la actividad de empresas extranjeras en el sector de productos básicos bajo el sistema de concesiones, siempre que el plazo del contrato respectivo no exceda de veinte años.

Para los efectos del presente régimen se entiende por sector de productos básicos el que comprende las actividades primarias de exploración y explotación de minerales de cualquier clase, incluyendo los hidrocarburos líquidos y gaseosos, gaseoductos, oleoductos y la explotación forestal.

Los Países Miembros no autorizarán deducciones por agotamiento para fines tributarios a las empresas que inviertan en este sector.

La participación de empresas extranjeras en la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos se autorizará preferentemente en la forma de contratos de asociación con empresas del Estado del país receptor.

Los Países Miembros podrán acordar a las empresas extranjeras establecidas en este sector tratamientos diferentes a los previstos en el Artículo 37.

Art. 41. No se admitirá el establecimiento de empresas extranjeras ni nueva inversión extranjera directa en el sector de servicios públicos. Se exceptúan de esta norma las inversiones que tuvieren que realizar las empresas extranje-

ras actualmente existentes para operar en condiciones de eficiencia técnica y económica.

Para estos efectos, se consideran servicios públicos los de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado, aseos y servicios sanitarios, teléfonos, correos y telecomunicaciones.

Art. 42. No se admitirá nueva inversión extranjera directa en el sector de los seguros, banca comercial y demás instituciones financieras.

Los bancos extranjeros actualmente existentes en el territorio de los Países Miembros dejarán de recibir depósitos locales en cuenta corriente, en cuentas de ahorro o a plazo fijo, dentro de un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor del presente régimen.

Los bancos extranjeros actualmente existentes que deseen continuar recibiendo depósitos locales de cualquier especie deberán transformarse en empresas nacionales, para cuyo efecto pondrán en venta acciones que correspondan por lo menos al ochenta por ciento de su capital para su adquisición por inversionistas nacionales dentro del plazo señalado en el inciso anterior.

Art. 43. No se admitirá nueva inversión extranjera directa en empresas de transporte interno, publicidad, radioemisoras comerciales, estaciones de televisión, periódicos, revistas ni en las dedicadas a la comercialización interna de productos de cualquier especie.

Las empresas extranjeras que operen actualmente en estos sectores deberán transformarse en empresas nacionales, para cuyo efecto deberán poner en venta por lo menos el ochenta por ciento de sus acciones para su adquisición por inversionistas nacionales en un plazo no mayor de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente régimen.

Art. 44. Cuando a juicio del país receptor existan circunstancias especiales, dicho país podrá aplicar normas diferentes a las previstas en los artículos 40 a 43 inclusive.

Los productos de empresas extranjeras comprendidas en los sectores de este Capítulo que no convengan su transformación en empresas nacionales o mixtas o respecto de las cuales los Países Miembros apliquen las normas diferentes a que se refiere el inciso anterior, no podrán gozar de las ventajas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

CAPÍTULO IV

Art. 45. El capital de las sociedades por acciones deberá estar representado en acciones nominativas.

Las acciones al portador actualmente existentes deberán transformarse en acciones nominativas dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de este régimen.

Art. 46. Cuando se trate de proyectos que correspondan a productos reservados para Bolivia o el Ecuador por aplicación del Artículo 50 del Acuerdo de Cartagena, los cuatro países restantes se comprometen a no autorizar inversión extranjera directa en sus territorios, salvo lo estipulado en contratos celebrados antes del 31 de diciembre de 1970.

Art. 47. La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará, a más tardar el 30 de noviembre de 1971, un convenio destinado a evitar la doble tributación entre los Países Miembros.

Dentro del mismo plazo la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará un convenio tipo para la celebración de arreglos sobre doble tributación entre los Países Miembros y otros estados ajenos a la subregión. Entretanto los Países Miembros se abstendrán de celebrar convenios de esta naturaleza con ningún país ajeno a la subregión.

Art. 48. Los Países Miembros se comprometen a mantenerse recíprocamente informados y a informar a la Junta acerca de la aplicación del presente régimen en sus territorios y en especial sobre las normas del Capítulo II. Asimismo, se comprometen a establecer un sistema permanente de intercambio de informaciones sobre las autorizaciones de inversión extranjera o de importación de tecnología que otorguen en sus territorios con el objeto de facilitar una creciente armonización de sus políticas y de mejorar su capacidad de negociación para obtener condiciones no menos favorables para el país receptor que aquellas que se hayan negociado en casos similares con cualquier otro País Miembro.

Asimismo, se comprometen a coordinar estrechamente su acción en los organismos y foros internacionales que consideren materias relacionadas con inversiones extranjeras o transferencia de tecnología.

Art. 49. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 79, 81 y 99 del Acuerdo de Cartagena, cualquier País Miembro que se considere perjudicado por importaciones de productos de empresas extranjeras, efectuadas al amparo del programa de liberación de dicho Acuerdo, podrá solicitar a la Junta autorización para adoptar las medidas correctivas necesarias para evitar el perjuicio.

Art. 50. Los Países Miembros no concederán a los inversionistas extranjeros ningún tratamiento más favorable que el que otorguen a los inversionistas nacionales.

Art. 51. En ningún instrumento relacionado con inversiones o transferencias de tecnología se admitirán cláusulas que sustraigan los posibles conflictos o controversias de la jurisdicción y competencia nacionales del país receptor o que permitan la subrogación por los Estados de los derechos y acciones de sus nacionales inversionistas.

Las discrepancias entre los Países Miembros del presente régimen con motivo de su interpretación o ejecución, serán resueltas siguiendo el procedimiento señalado en el Capítulo II, Sección D, "De la solución de controversias", del Acuerdo de Cartagena.

CAPÍTULO V

Art. 52. Conforme a lo dispuesto en el presente régimen y en el Capítulo II del Acuerdo de Cartagena, corresponden a la Comisión y a la Junta las siguientes facultades:

A la Comisión

a) Decidir sobre las propuestas que la Junta eleve a su consideración respecto

del tratamiento a los capitales extranjeros, propiedad industrial y del sistema de producción y comercialización de tecnología, en cumplimiento del presente régimen;

- b) Aprobar, a propuesta de la Junta, los reglamentos que sean necesarios para la mejor aplicación del régimen común; y
- c) Adoptar las demás medidas que tiendan a facilitar la consecución de sus objetivos.

A la Junta

- a) Velar por la aplicación y el cumplimiento del régimen y de los reglamentos que sobre la materia apruebe la Comisión;
- b) Centralizar la información estadística, contable o de cualquier otra naturaleza, relacionada con la inversión extranjera o transferencia de tecnología, proveniente de los Países Miembros;
- c) Acopiar información económica y jurídica sobre la inversión extranjera y transferencia de tecnología y suministrarla a los Países Miembros; y
- d) Proponer a la Comisión las medidas y los reglamentos necesarios para la mejor aplicación del presente régimen.

Art. 53. En la adopción de decisiones sobre las materias comprendidas en el presente régimen, la Comisión se sujetará al procedimiento establecido en el literal a) del artículo 11 del Acuerdo de Cartagena.

Art. 54. Los Países Miembros crearán una Oficina Subregional de Propiedad Industrial, que tendrá las siguientes funciones:

- a) Servir de órgano de enlace entre las oficinas nacionales de propiedad industrial;
- b) Recopilar y difundir informaciones sobre propiedad industrial a las oficinas nacionales;
- c) Preparar contratos tipos de licencia para el uso de marcas o explotación de patentes en la Subregión;
- d) Asesorar a las oficinas nacionales en todos los asuntos relacionados con la aplicación de las normas comunes sobre propiedad industrial que se adopten en el reglamento a que se refiere el artículo transitorio G);
- e) Adelantar estudios y presentar recomendaciones a los Países Miembros sobre patentes de invención.

Art. 55. La Comisión, a propuesta de la Junta, establecerá un sistema subregional para el fomento, desarrollo, producción y adaptación de tecnología, que tendrá a su cargo, además, la función de centralizar la información a que se refiere el Artículo 22 del presente régimen y difundirla entre los Países Miembros, junto con la que obtenga directamente sobre las mismas materias y sobre las condiciones de comercialización de la tecnología.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. A). El presente régimen entrará en vigor cuando todos los Países Miembros hayan depositado en la Secretaría de la Junta los instrumentos por los cuales lo pongan en práctica en sus respectivos territorios, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Art. B). Las inversiones extranjeras existentes en el territorio de los Países Miembros a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, deberán registrarse ante el respectivo organismo nacional competente dentro de los seis meses siguientes.

Estas inversiones seguirán gozando de los beneficios que les otorgan las disposiciones vigentes en todo lo que no sea contrario al presente régimen.

Art. C). Mientras no entre en vigor el reglamento previsto en el artículo transitorio *G)* del presente régimen, los Países Miembros se abstendrán de celebrar unilateralmente convenios sobre propiedad industrial con terceros países.

Art. D). Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen, cada País Miembro designará el organismo u organismos competentes para la autorización, registro y control de la inversión extranjera y de la transferencia de tecnología e informará a los otros Países Miembros y a la Junta sobre esa designación.

Art. E) Todos los contratos sobre importación de tecnología y sobre licencias para la explotación de marcas o patentes de origen extranjero celebrados hasta la fecha de entrada en vigor del presente régimen, deberán ser registrados ante el organismo nacional competente dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha.

Art. F). Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará el reglamento de la Oficina Subregional de Propiedad Industrial.

Art. G). Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen la Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial, que comprenderá, entre otros, los temas que figuran en el Anexo N° 2.

Art. H). Los Países Miembros se comprometen a no establecer incentivos a la inversión extranjera diferentes a los contemplados en sus legislaciones de fomento industrial a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, mientras no se cumpla el compromiso previsto en el Artículo 28, inciso segundo, del Acuerdo de Cartagena, sobre armonización de las legislaciones de fomento industrial.

Asimismo, antes del 30 de noviembre de 1972, la Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará las medidas necesarias para armonizar el régimen de incentivos aplicables a los demás sectores.

Art. I). Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen la Comisión, a propuesta de la Junta, determinará el tratamiento aplicable al capital de propiedad de inversionistas nacionales de cualquier País Miembro distinto del país receptor.

Dentro del mismo plazo la Comisión, a propuesta de la Junta, determinará las normas aplicables a las inversiones que realice la Corporación Andina de Fomento en cualquiera de los Países Miembros.

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA*

En los dos últimos años he hablado varias veces a la nación respecto a los problemas de poner fin a la guerra. En vista de los progresos que hemos hecho para alcanzar ese objetivo, creemos que esta noche es el momento apropiado para fijar nuestra atención en los problemas de la paz. Estados Unidos tiene hoy la mayor oportunidad de este siglo de lograr dos de sus más grandes ideales: alcanzar toda una generación de paz y crear una nueva prosperidad sin guerra. Para lograr esto se necesita no sólo una dirección audaz para tomar medidas audaces, sino también toda la grandeza de un gran pueblo.

La prosperidad sin guerra exige que se tomen medidas en tres frentes: debemos crear mayor cantidad y mejor calidad de empleos; debemos detener el alza del costo de la vida; debemos proteger el dólar frente a los ataques de los especuladores internacionales de divisas.

Vamos a tomar esas medidas, no tímidamente, no a medias y tampoco en forma gradual. Vamos a avanzar hacia la nueva prosperidad sin guerra en la forma propia de un gran pueblo: todos unidos y a lo largo de un amplio frente.

Ha llegado el momento de que Estados Unidos adopte una nueva política económica. Sus objetivos son remediar el desempleo, la inflación y la especulación internacional. He aquí la forma en que vamos a luchar contra esos problemas.

Primero, en lo que respecta a los empleos. Todos sabemos por qué tenemos el problema del desempleo. Dos millones de trabajadores han sido dados de baja de las fuerzas armadas y de las fábricas de productos para la defensa, en vista de que hemos tenido buen éxito en aminorar el ritmo de la guerra en Vietnam. Poner a trabajar esa gente es uno de los problemas de la paz y hemos comenzado a hacer progresos. Nuestra tasa de desempleo es hoy menor del promedio de los cuatro años de paz que hubo en el decenio que comenzó en 1960. Pero podemos y debemos hacer más que eso. Ha llegado el momento de que la industria norteamericana, que ha proporcionado mayor cantidad de empleos con salarios reales más altos que cualquier otro sistema industrial en la historia, ponga en vigor un programa audaz de nuevas inversiones en la producción de artículos para tiempos de paz.

Para darle a ese sistema un poderoso nuevo estímulo, pediré al Congreso, cuando se reúna nuevamente después de su receso de verano, que considere prioritariamente la promulgación de la Ley de Fomento de Empleos de 1971.

Propondré, para proveer el más fuerte incentivo a corto plazo en nuestra historia para hacer nuevas inversiones en maquinaria y equipo a fin de crear nuevos empleos para los norteamericanos, conceder un crédito tributario del 10 %, por un año a partir de hoy, para desarrollo de empleos, y de un 5 % después del 15 de agosto de 1972. Este crédito tributario para la inversión en nuevo equipo no sólo generará nuevos empleos, sino que elevará la producción y hará que nuestros productos estén en mejor posición de competencia en los años venideros.

Segundo, propondré la abolición del 7 % de impuesto de consumo sobre los automóviles a partir de hoy. Esto significará una reducción en precio de unos 200 dólares por automóvil. He de insistir en que la industria automotriz norteamericana haga extensiva esta reducción impositiva a los ocho millones o más de perso-

* Dictada el 15 de agosto de 1971.

nas que compren automóviles este año. El instituir precios más bajos significará que más personas podrán adquirir automóviles nuevos y cada 100 000 autos adicionales que se vendan representarán 25 000 nuevos empleos.

Tercero, propondré que se adelanten las exenciones personales del impuesto sobre la renta fijadas para el 1º de enero de 1973 al 1º de enero de 1972, a fin de que los contribuyentes puedan deducir 50 dólares adicionales por cada exención, un año antes de lo proyectado. Este aumento en el poder adquisitivo del consumidor proporcionará un fuerte estímulo a la economía en general y a los empleos en particular.

Las reducciones impositivas que recomiendo, juntamente con el amplio resurgimiento que ha experimentado la economía en el primer semestre de este año, nos harán avanzar vigorosamente hacia un objetivo que esta nación no ha alcanzado desde 1956, hace 15 años, o sea, la prosperidad con pleno empleo de la fuerza laboral en tiempo de paz.

Mirando hacia el porvenir, he dado instrucciones al Secretario del Tesoro para que presente al Congreso en enero nuevas proposiciones tributarias para estimular la investigación y el desarrollo de nuevas industrias y nuevas tecnologías, para ayudar a proveer los 20 millones de nuevos empleos que Estados Unidos necesita para la gente joven que habrá de advenir al mercado de empleos en los próximos 10 años.

Para compensar la pérdida de ingresos de estas reducciones de impuestos, que estimulan directamente la creación de nuevos empleos, he ordenado hoy una disminución de 4 700 millones de dólares en los desembolsos federales.

Las rebajas de impuestos para estimular la creación de empleos tienen que estar proporcionalmente vinculadas con las rebajas en los gastos para frenar la inflación. A fin de detener el alza en el costo de los gastos del gobierno, he ordenado un aplazamiento de los aumentos de sueldos y el reajuste del 5 % del personal federal, así como una reducción del 10 % en la ayuda económica al exterior.

Además, en vista de que el Congreso ha demorado tomar medidas en dos de las grandes iniciativas de este gobierno, le solicitaré que enmiende mis proposiciones a fin de que se aplaze por tres meses la vigencia del plan de compartir con los estados los ingresos que percibe el gobierno federal, y que se aplaze por un año la reforma en el sistema de beneficencia.

Con esto contribuyo a reorganizar nuestras prioridades presupuestarias a fin de dedicarme en mayor grado a conseguir la ocupación plena.

El segundo elemento indispensable de la nueva prosperidad es detener el alza del costo de la vida. Uno de los más crueles legados de la prosperidad artificial producida por la guerra es la inflación. La inflación perjudica a todo norteamericano. Los 20 millones de personas pensionadas que viven de un ingreso fijo son las que resultan especialmente afectadas; los jefes de familia encuentran más difícil que nunca equilibrar el presupuesto familiar y 80 millones de trabajadores han sido atrapados en el tráfico. Durante los cuatro años de guerra entre 1965 y 1969, los aumentos de salarios fueron totalmente absorbidos por los aumentos de precios. Los sueldos eran más elevados, pero la gente no estaba en mejores condiciones.

Hemos progresado en nuestro empeño por frenar el alza del costo de la vida.

Habiendo llegado a su punto más alto del 6 % anual en 1969, el alza de los precios de los artículos de consumo se redujo al 4 % en el primer semestre de 1971. Pero igual que en nuestra lucha contra el desempleo, podemos y debemos hacer más que eso.

Ha llegado el momento de tomar medidas decisivas, medidas que rompan el círculo vicioso del alza en espiral de los precios y los costos.

He ordenado hoy la congelación de todos los precios y salarios en Estados Unidos por un periodo de 90 días. Además, hago un llamamiento a las empresas para que apliquen la congelación a todos los dividendos.

He creado hoy un Consejo Sobre el Costo de la Vida que funcionará dentro del gobierno. He ordenado a dicho Consejo que trabaje con los dirigentes de los sindicatos y de las empresas a fin de establecer el mecanismo apropiado para conseguir la continuación de la estabilidad de precios y salarios después de que hayan vencido los 90 días de la congelación.

Permítaseme subrayar dos características de esta medida: primero, que es temporal; colocar a la fuerte y vigorosa economía norteamericana en una camisa de fuerza permanente sería una injusticia que coartaría la expansión de nuestro sistema de libre empresa y, segundo, si bien la congelación de precios y salarios será respaldada por sanciones del gobierno, si fuere necesario, no estará acompañada del establecimiento de una enorme burocracia de control de precios. Confío en la cooperación voluntaria de todos los norteamericanos —cada uno de vosotros: trabajadores, patronos, consumidores— para hacer que funcione esta medida de congelación.

Trabajando juntos quebraremos la espina dorsal a la inflación, y lo conseguiremos sin el control mandatorio de precios y salarios, que aplasta la economía y la libertad personal.

El tercer elemento indispensable en la creación de la nueva prosperidad está íntimamente vinculado a la creación de empleos nuevos y al combate de la inflación. Debemos proteger la posición del dólar norteamericano como columna que es de la estabilidad monetaria en todo el mundo.

En los últimos siete años ha habido un promedio de una crisis monetaria internacional cada año. ¿Quién gana con estas crisis? No es el trabajador; no son los inversionistas, ni tampoco los verdaderos productores de riqueza. Los gananciosos son los especuladores internacionales de divisas. Dado que medran al calor de las crisis, éstos ayudan a crearlas.

En las últimas semanas, los especuladores han venido haciendo una guerra sin cuartel contra el dólar norteamericano. La fuerza de la moneda de una nación, se basa en la fuerza de la economía de esa nación, y la economía norteamericana es, con mucho, la más fuerte del mundo. Por consiguiente, he dado instrucciones al Secretario del Tesoro para que tome las medidas necesarias para defender el dólar de los especuladores. He pedido al Secretario Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otro activo de reserva, excepto en cantidades y condiciones que se determine sea en interés de la estabilidad monetaria y en defensa de los intereses de Estados Unidos.

Ahora bien: ¿Qué significa esta medida, que es muy técnica? ¿Qué significa para el hombre común?

Enterremos el fantasma de lo que se llama devaluación.

Si usted desea comprar un automóvil extranjero, o hacer un viaje al exterior, las condiciones del mercado posiblemente hagan que con sus dólares pueda comprar un poquito menos. Pero si usted figura entre la inmensa mayoría de norteamericanos que compran productos norteamericanos en Estados Unidos, con sus dólares podrá comprar mañana tanto como hoy. En otras palabras, que el efecto de esta medida será estabilizar el dólar.

Naturalmente que esta medida no nos hará conseguir amigo alguno entre los traficantes internacionales de divisas. Pero nuestra preocupación principal está con los trabajadores norteamericanos y con una competencia equitativa en todo el mundo.

A nuestros amigos del exterior, incluso a los numerosos responsables miembros de la comunidad bancaria internacional que están consagrados a la estabilidad y el movimiento del intercambio comercial, les doy la siguiente seguridad: Estados Unidos siempre ha sido, y continuará siendo, un socio comercial progresista y digno de confianza.

Presionaremos, en total cooperación con el Fondo Monetario Internacional y con los países que comercian con nosotros, para que se implanten las reformas necesarias a fin de establecer el tan urgentemente necesitado nuevo sistema monetario internacional. A todos conviene la estabilidad y el tratamiento equitativo. Estoy decidido a lograr que el dólar norteamericano nunca vuelva a ser rehén en manos de los especuladores internacionales.

Estoy tomando un paso adicional para proteger el dólar, para mejorar nuestra balanza de pagos y para aumentar las ventas norteamericanas. Como medida temporal, he fijado hoy un impuesto adicional del 10 % sobre todos los artículos importados a Estados Unidos. Ésta es una solución mejor para el comercio internacional que la imposición de controles directos sobre el volumen de las importaciones.

Este impuesto sobre las importaciones es una medida temporal. No está dirigida contra ningún país. Es una medida para garantizar que los productos norteamericanos no estarán en desventaja a causa de los tipos de cambio injustos. Cuando haya terminado ese tratamiento injusto, también se pondrá fin al impuesto sobre las importaciones.

Como resultado de estas medidas, el producto del trabajo norteamericano estará en mejor posición para competir, y desaparecerá la ventaja injusta de que han gozado nuestros competidores extranjeros. Ésta es una de las principales razones por las cuales ha desmejorado nuestra balanza comercial durante los últimos 15 años.

Al terminar la segunda Guerra Mundial, las economías de las principales naciones industrializadas de Europa y Asia estaban despedazadas. Para que se recuperaran y proteger su libertad, Estados Unidos ha suministrado en los últimos 25 años, 143 000 millones de dólares en ayuda al exterior. Era lo que debíamos hacer.

En la actualidad, y debido en gran parte de nuestra ayuda, esas naciones han recuperado su vitalidad, se han convertido en nuestros fuertes competidores y nos complace su prosperidad. Pero ahora que otras naciones son económicamente fuertes, ha llegado el momento para ellas de sobrellevar su justa parte de la carga de defender la libertad en todo el mundo. Ha llegado el momento de que se establezcan tipos de cambio equitativos y de que las principales naciones compitan como

iguales. Ya no existe la necesidad de que Estados Unidos compita con una mano atada a la espalda.

El alcance de las medidas que he tomado y propuesto esta noche —en el sector de los empleos, de la inflación y en el monetario— constituye la más amplia nueva política económica que proyecta poner en práctica esta nación en cuatro decenios.

Somos afortunados al vivir en una nación con un sistema económico capaz de producir para su pueblo el más alto nivel de vida en el mundo; un sistema lo bastante flexible para cambiar sus métodos drásticamente cuando las circunstancias piden un cambio; y lo más importante aún, un sistema con suficientes recursos para producir prosperidad con libertad y oportunidad sin par en la historia de las naciones.

El propósito de las medidas gubernamentales que he anunciado esta noche es sentar la base de una renovada confianza, a fin de hacer posible que podamos competir equitativamente con el resto del mundo y abrir las puertas a una nueva prosperidad.

Pero el gobierno, con todos sus poderes, no posee la llave para el triunfo de un pueblo. Esa llave, conciudadanos, está en vuestras manos. Una nación, al igual que una persona, tiene que tener cierta fuerza interior para triunfar. En los asuntos económicos, esa fuerza interior se llama espíritu de competencia.

Cada medida que he adoptado esta noche está concebida para nutrir y estimular ese espíritu de competencia; para ayudarnos a sacudir esa incertidumbre y sentido de autodetracción que nos roba nuestra energía y corroe la confianza en nosotros mismos.

El que esta nación se mantenga a la vanguardia en la economía mundial o se resigna a segundo, tercero o cuarto lugar; el que nosotros como pueblo tengamos fe en nosotros mismos, o perdamos esa fe; el que nos aferremos a la fortaleza que hace posible la paz y la libertad en este mundo, o perdamos nuestro entusiasmo, todo eso depende de vosotros, de vuestro espíritu de competencia, de vuestro sentido de destino personal, de vuestro orgullo por vuestro país y por vosotros mismos.

Podemos estar seguros de esto: a medida que la amenaza de la guerra disminuya, la exigencia de la competencia pacífica en el mundo tenderá a aumentar grandemente. Acogemos con agrado esa competencia, porque la nación norteamericana se desempeña mejor cuando se le insta a competir.

Como siempre ha ocurrido en nuestra historia, habrá voces que nos insten para que rehuyamos ese desafío de competencia, para que construyamos una muralla de protección alrededor de nosotros, para que nos arrastremos en busca del amparo de un caparazón, mientras el resto del mundo progresa.

Hace 200 años un hombre escribió en su diario estas palabras: “Muchos pensadores consideran que Estados Unidos ha visto pasar sus mejores días.” Eso se escribió en 1775, poco antes de la revolución norteamericana, en la aurora de la era más emocionante en la historia del hombre. Hoy día escuchamos el eco de esas voces predicando un evangelio de lobreguez y derrota, diciendo eso mismo: “Ya hemos visto pasar nuestros mejores días.” Y yo digo, que los norteamericanos repliquen: “Nuestros mejores días están por delante.”

A medida que avanzamos hacia una generación de paz, al iluminar el camino hacia una nueva prosperidad, le digo a cada norteamericano: elevemos nuestro es-

píritu, elevemos nuestra mira. Contribuyamos todos en cuanto podamos en favor de este grande y noble país que tanto ha contribuido al progreso de la humanidad. Hagamos una inversión en el futuro de nuestra nación; revitalicemos esa fe en nosotros mismos que construyó una gran nación en el pasado, y que moldeará el mundo del futuro.